

«Утверждаю»

Директор

ГКСУ СО «Городищенский СРЦ»

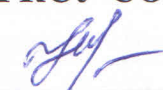

«28» июня 2024 г.

С. Е. Кудинова

«Утверждаю»

Председатель СТК

ГКСУ СО «Городищенский СРЦ»


«28» июня 2024 г.

С. В. Невструева

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ «ГОРОДИЩЕНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

на 2024-2027 гг.

Утверждено общим собранием
работников учреждения
«28» июня 2024 г.

ГКУ ЦН ГОРОДИЩЕНСКОГО
РАЙОНА
УВЕДОМИТЕЛЬНАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ

№ 12-2024 ГРД
«26» июля 2024г.

всд. исполнитель
И. В. Найчук

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящий коллективный договор (далее - Договор) - локальный правовой акт ГКСУ СО «Городищенский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее – ГКСУ СО «Городищенский СРЦ»), регулирующий социально-трудовые отношения в учреждении.
- 1.2. Договор разработан в соответствии с главой 7 трудового Кодекса РФ.
- 1.3. Договор заключен между работодателем, в лице директора ГКСУ СО «Городищенский СРЦ», с одной стороны и работниками ГКСУ СО «Городищенский СРЦ», в лице председателя совета трудового коллектива ГКСУ СО «Городищенский СРЦ», с другой стороны.
- 1.4. Договор распространяется на всех работников.
- 1.5. В течение срока действия Договора:
 - стороны могут вносить изменения и дополнения к Договору только по взаимному согласию и в порядке, установленном трудовым законодательством РФ для его заключения;
 - ни одна из сторон не может в одностороннем порядке отказаться от выполнения принятых по Договору обязательств.
- 1.6. Договор может быть пересмотрен по инициативе одной из сторон при условии изменения форм собственности или юридического статуса ГКСУ СО «Городищенский СРЦ».
- 1.7. Договор заключен на основе принципов:
 - соблюдения норм законодательства;
 - равноправия сторон;
 - добровольности принятия обязательств;
 - реальности обеспечения принимаемых обязательств.

2. Общие обязанности сторон.

2.1. Работодатель обязан:

- ✓ законно и правильно осуществлять прием, перевод и увольнение работников.
- ✓ соблюдать законодательство о труде.
- ✓ обеспечить рабочие места необходимыми предметами мебели, оборудованием, мягким и жестким инвентарем, иными канцелярскими и хозяйственными принадлежностями в пределах выделяемых ассигнований.
- ✓ повышать квалификацию работников при наличии средств.
- ✓ уделять особое внимание:
 - организации труда;
 - охране труда и технике безопасности на рабочих местах;
 - поддержанию чистоты и порядка на рабочих местах;

- моральной обстановке в коллективе.

- ✓ препятствовать возникновению и развитию конфликтных ситуаций между работниками ГКСУ СО «Городищенский СРЦ».
- ✓ внимательно относиться к нуждам и запросам работников.
- ✓ развивать материально-техническую базу ГКСУ СО «Городищенский СРЦ» в пределах финансирования.
- ✓ согласовывать решения организационных вопросов с Советом трудового коллектива, отнесенные к компетенции Совета трудового коллектива.
- ✓ обеспечить работникам право в управлении организацией, в пределах и объеме, обусловленных трудовым законодательством РФ.
- ✓ Своевременно производить возмещение расходов по оплате жилья, электроосвещения и отопления жилья в соответствии с Законом Волгоградской области от 31 декабря 2015г. № 246 - ОД «Социальный кодекс Волгоградской области».

2.2. Работники обязаны:

- ✓ соблюдать «Правила внутреннего трудового распорядка ГКСУ СО «Городищенский СРЦ»
- ✓ работать честно и добросовестно; точно и своевременно исполнять распоряжения работодателя и непосредственного куратора; неукоснительно соблюдать дисциплину труда, правила профессиональной этики и требования правил производственной санитарии, ОТ, ТБ.
- ✓ содержать в целости и в исправном состоянии материальные ценности (в том числе инженерные сооружения, сантехнические приборы, музыкальное оборудование, электрооборудование, компьютерно-вычислительную технику, оргтехнику, мультимедийное оборудование, мягкий и жесткий инвентарь), принадлежащие на праве оперативного пользования ГКСУ СО «Городищенский СРЦ».
- ✓ в работе, связанной с эксплуатацией оборудования, руководствоваться инструкциями по эксплуатации.
- ✓ возмещать материальный ущерб, причиненный ГКСУ СО «Городищенский СРЦ», в соответствии с нормами ТК РФ.
- ✓ посещать реабилитационные советы, совещания и иные мероприятия, связанные с трудовой деятельностью и занимаемой должностью.

3. Трудовой договор: порядок заключения, изменения и прекращения.

3.1. Работодатель обязан:

- ✓ осуществлять прием, перевод, увольнение работников в строгом соответствии с нормами трудового законодательства (гл. 11, 12, 13 ТК РФ);
- ✓ с каждым вновь принимаемым на работу лицом заключать индивидуальный трудовой договор;

- ✓ условия трудового договора не должны ухудшать правовое положение работников по сравнению с действующим законодательством;
- ✓ особое внимание при заключении трудовых договоров следует уделять: оплате труда; режиму работы; вменяемым должностным обязанностям, четко указывать: профессию (должность), наименование профессиональной квалификационной группы, квалификационный уровень. В срочных трудовых договорах: основание заключения; срок (дата) заключения и прекращения;
- ✓ оформлять прием на работу приказом с ознакомлением работника под роспись. В приказе должны быть отражены основные условия договора.
- ✓ ознакомить работника с настоящим коллективным договором, «Правилами внутреннего распорядка ГКСУ СО «Городищенский СРЦ», провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам охраны труда.

3.2. Работники при приеме на работу обязаны предъявить работодателю:

- ✓ паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- ✓ трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности (форма СТД-Р);
- ✓ индивидуальный номер налогоплательщика;
- ✓ документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
- ✓ справку о несудимости;
- ✓ документы воинского учета (при наличии и необходимости);
- ✓ документ об образовании;
- ✓ медицинскую книжку.

3.3. Переводы работников на другую, не обусловленную трудовым договором, работу, возложение обязанностей выполнить одноразовые работы, отличного от основной деятельности профиля, допускаются только с письменного согласия работников.

3.4. Увольнение работников ГКСУ СО «Городищенский СРЦ» осуществляется только по основаниям, предусмотренным ст. 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, ТК РФ, с соблюдением норм ст. 82 ТК РФ.

3.5. Работник, при намерении расторгнуть трудовой договор, предупреждает об этом работодателя за 2 календарные недели. Данный срок может быть сокращен по соглашению сторон.

3.6. Срочный трудовой договор автоматически прекращает свое действие по истечении срока его действия. В случае если по истечении срока действия срочного трудового договора работник продолжает работать и работодатель поощряет данные действия, договор считается продленным на неопределенный срок.

3.7. Трудовые книжки или Сведения о трудовой деятельности (форма СТД-Р), соответственно оформленные, выдаются работникам в день увольнения.

3.8. Окончательный расчет производится согласно законодательству.

4. Оплата труда. Премирование.

4.1. Работодатель обязан выплачивать заработную плату работникам в полном объеме и в установленные сроки.

4.2. Оплата труда осуществляется в соответствии с «Положением об оплате труда работников ГКСУ СО «Городищенский СРЦ», разработанным в соответствии со статьями 135, 144 и 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Волгоградской области от 6 марта 2009 г. № 1862-ОД "Об оплате труда работников государственных учреждений Волгоградской области", постановлением Администрации Волгоградской области от 19 января 2016 г. № 4-п "Об общих требованиях к положениям об оплате труда работников государственных учреждений Волгоградской области", иных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации и Волгоградской области, регулирующих вопросы оплаты труда.

Положение включает в себя:

- ✓ основные условия оплаты труда работников организации;
- ✓ порядок и условия установления выплат компенсационного характера;
- ✓ порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;
- ✓ условия оплаты труда директора, его заместителей;
- ✓ другие вопросы оплаты труда.

4.3. Нормативная штатная численность работников учреждения утверждается Комитетом социальной защиты населения Волгоградской области.

4.4. Штатное расписание учреждения утверждается директором и включает в себя все должности служащих, профессии рабочих учреждения.

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых учреждением услуг учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих постоянные должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других работников на условиях срочного трудового договора.

4.5. Оплата труда работников организации осуществляется в пределах фонда оплаты труда, сформированного на календарный год исходя из объема средств областного бюджета и средств, в соответствии с порядком формирования фонда оплаты труда организации, утвержденным приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской области (далее - комитет).

Индексация заработной платы работников организации осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом Администрации Волгоградской области.

4.6. Определение размеров заработной платы по основной должности и по

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится отдельно по каждой из должностей.

4.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, не может быть ниже минимального размера заработной платы труда, установленного федеральным законодательством.

4.8. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.

Выплаты по заработной плате работникам осуществляются в пределах утвержденного для учреждения фонда оплаты труда.

4.9. Размеры окладов работников учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам.

4.10. Размер оклада (должностного оклада) по всем должностям (профессиям), входящим и не входящим в профессиональные квалификационные группы (за исключением руководителя организации и его заместителей), не может быть ниже минимального размера оклада первого квалификационного уровня по профессиональной квалификационной группе "Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня", установленного Законом Волгоградской области от 06 марта 2009 г. № 1862-ОД "Об оплате труда работников государственных учреждений Волгоградской области" (далее именуется - Закон № 1862-ОД), и не может превышать размера указанного минимального размера оклада более чем в пять раз, если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере, законами Волгоградской области, нормативными правовыми актами Администрации Волгоградской области.

4.11. Установление учреждением по должностям (профессиям), входящим в один и тот же квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, различных размеров окладов (должностных окладов), а также установление диапазонов размеров окладов (должностных окладов) по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп либо по должностям (профессиям) с равной сложностью труда не допускается.

4.12. С учетом условий труда, а также в целях стимулирования и поощрения за выполненную работу работникам учреждений производятся выплаты компенсационного и стимулирующего характера. Виды, размеры и порядок применения названных выплат определены Положением об оплате труда ГКСУ СО «Городищенский социально-реабилитационный центр для

несовершеннолетних».

4.13. Условия оплаты труда, включая размер оклада, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.

4.14. Работникам учреждений устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:

- ✓ за специфику работы в учреждениях;
- ✓ выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за совмещение профессий (должностей), работу в ночное время, при расширении зон обслуживания, при увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
- ✓ выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда и иными особыми условиями труда.
- ✓ За особые условия труда и дополнительную нагрузку в случае введения ограничительных мероприятий, предусматривающих особый режим работы (временную изоляцию (обсервацию)). Проживание в стационарной организации, стационарном отделении получателей социальных услуг работников стационарной организации и стационарного отделения, исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней.

4.15. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам работников учреждений в соответствии с Положением об оплате труда учреждения.

4.16. Размеры выплат за специфику работ, непосредственно оказывающим социальные услуги или организующим социальное обслуживание в соответствии с должностной инструкцией, устанавливаются к должностному окладу и производятся пропорционально отработанному времени.

Конкретный перечень должностей работников, которым выплачиваются компенсационные выплаты за специфику работы в учреждениях, утверждается руководителем учреждения по согласованию с представительным органом работников.

4.17. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за совмещение профессий (должностей), сверхурочную работу, работу в ночное время, при расширении зон обслуживания, при увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) устанавливаются в соответствии с

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

4.17.1. Размеры выплат за совмещение профессий (должностей), увеличение объема работ (расширение зон обслуживания) или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и срок, на который они устанавливаются, определяются по соглашению сторон трудового договора в процентном отношении к должностному окладу работника, которому производится выплата, за счет и в пределах фонда заработной платы по совмещаемой должности, пропорционально отработанному времени.

4.17.2. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 40 процентов должностного оклада за каждый час работы в ночное время.

4.17.3. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в размере одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки заработной платы (части должностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Оплата труда за работу в выходной и нерабочий праздничный день включает также компенсационные и стимулирующие выплаты, установленной системой оплаты труда работников учреждения.

4.18. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (3 класс), устанавливаются по шкале с учетом аттестации рабочих мест в процентном отношении к должностному окладу:

подкласс 3.1 - четыре процента должностного оклада, установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда;

подкласс 3.2 - шесть процентов должностного оклада, установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда;

подкласс 3.3 - восемь процентов должностного оклада, установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда;

подкласс 3.4 - 10 процентов (включительно) должностного оклада, установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда. и производятся пропорционально времени, отработанному в данных условиях.

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная выплата не производится.

4.19. С целью повышения мотивации качественного труда и поощрения работников за выполненную работу в учреждении предусматриваются следующие выплаты стимулирующего характера:

- ✓ за наличие ученой степени, почетного звания;
- ✓ за стаж непрерывной работы в учреждениях социального обслуживания населения;
- ✓ за квалификацию (классность) водителю автомобиля.

Суммарный размер видов выплат стимулирующего характера, устанавливаемых системой оплаты труда организации соответствующей категории работников (работникам соответствующего структурного подразделения), не должен превышать 250 процентов должностного оклада в месяц.

4.20. Размеры выплат стимулирующего характера за наличие ученой степени, почетного звания устанавливаются к должностному окладу работников учреждений и производятся пропорционально отработанному времени в соответствии с Положением об оплате труда учреждения.

4.20.1. При наличии у работника одного или более почетных званий, соответствующих профилю учреждения, выплата производится по одному из оснований по выбору работника.

Выплаты врачам, имеющим почетные звания "Заслуженный врач" или "Народный врач", производятся только по основной работе.

Выплата за наличие почетного звания "Заслуженный врач" производится также врачам, получившим почетное звание "Заслуженный врач республики" в республиках, входивших в состав Союза Советских Социалистических Республик до 1 января 1992 г.

4.20.2. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания производятся:

- ✓ при присвоении почетного звания "Народный врач" и "Заслуженный врач", "Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации" - со дня присвоения почетного звания;

4.21. Всем работникам учреждения к должностному окладу устанавливается надбавка за непрерывный трудовой стаж работы в организациях системы социальной защиты населения Волгоградской области:

от 3 до 5 лет - 10 процентов;

5 лет и более - 15 процентов.

Надбавка за непрерывный трудовой стаж производится пропорционально отработанному времени только по основной должности, за исключением работников, занимающих по совместительству штатные должности медицинского персонала.

Работникам, занимающим по совместительству штатные должности медицинского персонала в учреждениях, выплаты стимулирующего характера за стаж непрерывной работы в учреждениях социального обслуживания населения производятся и по должностям, занимаемым ими на условиях совместительства, в порядке и на условиях, предусмотренных для этих должностей.

Размер выплаты стимулирующего характера за стаж непрерывной работы в учреждении изменяется со дня достижения стажа, дающего право на увеличение размера выплаты, если документы, подтверждающие стаж непрерывной работы, находятся в учреждении, или со дня представления необходимого документа, подтверждающего указанный стаж.

4.22. Водителю автомобиля устанавливается ежемесячная надбавка за квалификацию (классность) в процентах от должностного оклада за отработанное время в следующих размерах:

водителю автомобиля 3 класса - 10 процентов;

водителю автомобиля 2 класса - 15 процентов;

водителю автомобиля 1 класса - 25 процентов.

Квалификация может быть присвоена водителю автомобиля, который прошел соответствующую подготовку и получил удостоверение с отметкой, дающей право управления определенными категориями транспортных средств.

Присвоение водителю квалификации (классности) производится при наличии в водительском удостоверении разрешающих отметок:

"В" и "С", "В" и "Д" - водитель 3 класса;

"В", "С" и "Д", или "В", "С" и "Е" ("В", "С", "ВЕ" и "СЕ"), или "В", "Д" и "Е" ("В", "Д", "ВЕ" и "ДЕ") - водитель 2 класса, тракторист 2 класса;

"В", "С", "Д" и "Е" или "В", "С", "Д", "ВЕ", "СЕ" и "ДЕ" - водитель 1 класса, тракторист 1 класса.

4.23. С целью повышения мотивации качественного труда и поощрения работников (за исключением директора и его заместителей) за выполненную работу в организации предусматриваются следующие выплаты стимулирующего характера:

- ✓ надбавка за интенсивность устанавливается за выполнение работ высокой сложности, напряженности и интенсивности (большой объем работ, систематическое выполнение неотложных работ, работ, требующих повышенного внимания), за знание и применение компьютерной техники, за владение навыками работы в прикладных программных продуктах и другое. Данная надбавка устанавливается персонально в отношении каждого работника приказом по организации на определенный срок, но не более чем на один год, в размере, до 100 процентов должностного оклада в месяц;
- ✓ выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются за выполнение работ в установленные сроки и графики, за показатели качества труда работника, приводящие к улучшению уставной деятельности организации, за качественное и оперативное выполнение заданий руководства организации, в соответствии с положением, регламентирующим показатели и критерии оценки эффективности деятельности, периодичность, размер выплаты, утверждаемым директором организации с учетом мнения представительного

органа работников. Данная надбавка устанавливается персонально в отношении каждого работника приказом по организации на определенный срок, но не более чем на один год, в размере, до 200 процентов должностного оклада в месяц.

- ✓ Размеры выплат стимулирующего характера могут быть установлены как по каждому виду выплаты стимулирующего характера, так и по нескольким видам одновременно.

4.24. Премирование работников организации производится в соответствии с положением, регламентирующим виды премиальных выплат, показатели и критерии оценки эффективности деятельности, периодичность, размер выплаты, которое утверждается директором организации с учетом мнения представительного органа работников.

Совокупный размер премий по итогам работы не должен превышать 300 процентов должностного оклада, ставки заработной платы в расчете на год.

К премированию не представляются работники:

- имеющие неснятые дисциплинарные взыскания;
- имеющие нарушения положений трудового договора;
- имеющие нарушения санитарно - гигиенических норм и противоэпидемического режима;
- с наличием обоснованных жалоб на качество оказания услуг клиентам учреждений;
- несоблюдающие правил и норм охраны труда, требования противопожарной безопасности и иных требований контролирующих органов.

4.25. Критерии и (или) целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы для установления выплат стимулирующего характера работникам устанавливаются организацией по согласованию с комитетом. Срок, на который работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, основания для пересмотра установленных размеров выплат, порядок оценки критериев и (или) целевых показателей для установления выплат стимулирующего характера работникам определяются локальным нормативным актом организации и (или) коллективным договором.

4.26. Условия оплаты труда директора организации устанавливаются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору).

Должностной оклад директора организации устанавливается комитетом в соответствии с порядком установления должностного оклада руководителей организаций, утвержденным нормативным правовым актом комитета и согласованным в установленном порядке. Критериями и особенностями определения должностного оклада директора организации являются сложность труда, в том числе масштаб управления и особенности деятельности и значимости организации (штатная численность работников организации, показатели, учитывающие режим работы организации, наличие обособленных

подразделений, наличие зданий, помещений, разъездной характер работы, масштаб и сложность руководства, участие в государственных программах Российской Федерации и Волгоградской области, и другое).

Предельный уровень соотношения средней заработной платы директора учреждения и средней заработной платы работников учреждения, устанавливается приказом комитета.

С учетом условий труда директору организации, заместителям директора организации устанавливаются выплаты компенсационного характера:

за специфику работы;

надбавка за непрерывный трудовой стаж;

персональный повышающий коэффициент к должностному окладу.

4.27. Размеры должностных окладов заместителей директора организации устанавливаются ниже оклада директора: заместителю директора – на 20 процентов от оклада директора, заместителю директора по финансово-экономическим вопросам - на 15 процентов.

Директору организации с учетом уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы в организации, наличия ученой степени, почетного звания и других факторов комитетом устанавливается персональный повышающий коэффициент к должностному окладу, на определенный срок, но не более чем на один год.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу заместителей директора и его размере принимается директором организации.

Размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу устанавливается в размере, не превышающем 200 процентов должностного оклада в месяц.

Размер премии директора и заместителей директора за квартал не должен превышать 75 процентов должностного оклада, премии за год - 300 процентов должностного оклада. Премия за выполнение особо важных и срочных работ не должен превышать 200 процентов должностного оклада в расчете на год. Единовременная премия устанавливается в размере, не превышающем 100 процентов должностного оклада.

4.28. Из фонда оплаты труда организации работникам (в том числе директору организации, его заместителям) может быть оказана материальная помощь в порядке и на условиях, определенных правовым актом комитета, локальным нормативным актом организации и (или) коллективным договором.

Решение об оказании материальной помощи директору организации, и ее конкретных размерах принимает комитет на основании письменного заявления директора организации.

Решение об оказании материальной помощи работникам организации принимается директором организации.

Размер материальной помощи работникам организации (включая руководителей организаций) не должен превышать 200 процентов должностного оклада в расчете на год.

Из фонда оплаты труда организации выплачивается доплата до минимального размера заработной платы труда.

Доплата до минимального размера заработной платы труда производится в случае, когда размер месячной заработной платы работника организации, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), составил меньше минимального размера заработной платы труда, установленного на федеральном уровне.

Выплата единовременного пособия молодым специалистам, определяется в соответствии с Законом № 964-ОД.

4.29. Начисление заработной платы осуществляется на основании предоставленных табелей учета рабочего времени руководителями структурных подразделений специалисту по персоналу и утверждается работодателем. Срок подачи табелей учета рабочего времени руководителями структурных подразделений – не позднее 25 числа месяца, за который производится начисление заработной платы сотрудникам учреждения.

Руководители структурных подразделений несут ответственность за нарушение сроков предоставления табелей учёта рабочего времени.

4.30. С учетом всех удержаний заработная плата работника не может быть менее 50% от начисленной заработной платы.

4.31. Работодатель обязан своевременно, при наличии на то оснований, производить перерасчет зарплаты (повышение размера окладов, присвоение более высокой квалификации и т.д.).

4.32. Выплата зарплаты производится с учетом финансирования:

- первая половина заработной платы - 20 число каждого месяца;
- вторая половина заработной платы – 5-е число месяца следующего за отчётным месяцем.

4.33. Работодатель несет ответственность за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных, причитающихся работникам сумм в порядке и объемах, установленных действующим законодательством (ст. 142 ТК РФ). В случае задержки выплат зарплаты на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанных сумм, а работодатель обязан помимо выплаты зарплаты уплатить работнику проценты в соответствии с законодательством РФ.

4.34. Работникам, работающим в сельской местности, установлен повышающий

коэффициент за работу в сельской местности в размере 25% должностного оклада.

5. Рабочее время и время отдыха.

Для работников установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье), кроме работников, упомянутых в пункте 5.2.

5.1. Работодатель гарантирует нормальную продолжительность рабочего времени:

- ✓ медицинская сестра – 39 часов в неделю;
- ✓ прочим - 40 часов в неделю.
- ✓ «Установить работающим женщинам социально-реабилитационного отделения ГКСУ СО «Городищенский СРЦ», расположенного в хуторе Медведев Иловлинского района Волгоградской области сокращенную продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (если меньшая продолжительность рабочего времени не предусмотрена для них иными нормативными документами). При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе».

5.2. В учреждении для отдельных категорий работников, у которых не может быть соблюдена установленная еженедельная продолжительность рабочего времени, директором, исходя из производственной необходимости и экономической целесообразности, в пределах утвержденного объема средств на оплату труда работников, введен суммированный учет рабочего времени.

5.2.1. «Суммированный учет рабочего времени ведется в соответствии с утвержденными директором графиками, в которых продолжительность рабочего времени за учетный период (календарный год) не превышает нормального числа рабочих часов: переработка (недоработка) в одном месяце погашается недоработкой (переработкой) в другом месяце.

Месячной нормой рабочего времени считается среднемесячное количество рабочих часов, которое получается в результате деления годовой нормы рабочего времени на 12 месяцев». Не сбалансированная переработка сверх нормы рабочих часов в пределах учётного периода, оформляется как сверхурочная работа.

К этим категориям работников относятся:

- специалист по социальной реабилитации;
- повар;
- кухонный рабочий;
- оператор котельной;
- медицинская сестра;
- сторож.

5.2.2. С 01.01.2025 года суммированный учет рабочего времени ведется в соответствии с утвержденными директором графиками, в которых продолжительность рабочего времени за учетный период (квартал) не превышает нормального числа рабочих часов: переработка (недоработка) в одном месяце погашается недоработкой (переработкой) в другом месяце.

а. Месячной нормой рабочего времени считается среднемесячное количество рабочих часов, которое получается в результате деления квартальной нормы рабочего времени на 3 месяца».

двумя К этим категориям работников относятся:

- ых в
- специалист по социальной реабилитации;
 - повар;
 - кухонный рабочий;
 - оператор котельной;
 - медицинская сестра;
 - сторож.

е: 5.3. Режим работы административного, обслуживающего и технического персонала (директора, заместителя директора, заместителя директора по финансово-экономическим вопросам, начальника отдела финансово-организационного обеспечения, главного специалиста, работника контрактной службы, юрисконсульта, специалиста по персоналу, заведующего отделением, психолога, начальника отдела материально-технического обеспечения, специалиста по социальной работе, культорганизатора, специалиста по работе с семьей, инженера-энергетика, специалиста по охране труда, заведующего складом, кладовщика, оператора стиральных машин, водителя автомобиля, уборщика служебных помещений, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания, дворника) определяется в расчете на 40 часовую рабочую неделю с 8-30 до 17-30. Обед с 12-00 час до 13-00 часов. Суббота и воскресенье - выходные дни.

и с Вопрос о режиме работы рассматривается в индивидуальном порядке при заключении трудового договора по соглашению между работодателем и работником.

числа Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих откой нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;

7 января - Рождество Христово;

23 февраля - День защитника Отечества;

8 марта - Международный женский день;

1 мая - Праздник Весны и Труда;

9 мая - День Победы;

12 июня - День России;

4 ноября - День народного единства.

54. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.

55. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и с письменного согласия работника и по письменному распоряжению директора.

5.6. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет /ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет/, а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.7. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением места работы (должности).

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в учреждении. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

Порядок и очередность предоставления ежегодных отпусков работодатель обязан устанавливать в соответствии со ст. 122, 123, 124, 125, 126 ТК РФ, в частности:

- предоставление отпуска ежегодно;
- предоставление отпуска за первый год работы по истечении 6 месяцев непрерывной работы в учреждении;

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен:

- ✓ женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
- ✓ работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- ✓ работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- ✓ в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной в учреждении.

Стороны договорились:

- ✓ считать ежегодный отпуск, установленный законодательством - не менее 28 календарных дней;
- ✓ медицинским работникам предоставляется дополнительный отпуск 14 календарных дней;
- ✓ за работу с вредными и опасными условиями труда, в соответствии со ст.117 ч.1 ТК РФ, предоставляется дополнительный отпуск 7 календарных дней;
- ✓ за ненормированный рабочий день предоставляется дополнительный отпуск:

- директору - 5 календарных дней;
- заместителю директора - 3 календарных дня;
- заместителю директора по финансово-экономическим вопросам - 3 календарных дня;
- водителю автомобиля - 3 календарных дня;

(при условии, что общая продолжительность дополнительного оплачиваемого за ненормированный рабочий день и дополнительного оплачиваемого отпуска в соответствии с частью 1.1. ст. 13 Закона Волгоградской области от 06 ноября 2014 г. «О социальном обслуживании граждан в Волгоградской области» не может превышать 15 календарных дней).

✓ при общем стаже в системе социальных служб сотрудникам, непосредственно оказывающим социальные услуги или организующим социальное обслуживание, при исполнении служебных обязанностей предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:

- свыше 5 лет – 3 календарных дня;
- свыше 10 лет – 5 календарных дней;
- свыше 15 лет – 8 календарных дней;
- свыше 20 лет – 12 календарных дней.

✓ По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, согласно ст. 128 ТК РФ, работнику по его письменному заявлению может быть (с согласия работодателя) предоставлен отпуск без сохранения заработной платы.

✓ Вопрос о длительности (сроке) отпуска без сохранения заработной платы рассматривается в индивидуальном порядке. В случаях, предусмотренных законодательством, работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы.

✓ Работодатель обязан:

- составлять и утверждать график отпусков по письменным заявлениям работников не позднее, чем за недели до наступления календарного года;
- извещать приказом работников о времени начала и окончания отпуска не позднее, чем за 2 недели до его начала;
- если графиком отпусков определены лишь месяцы начала отпуска, то работник подает заявление на ежегодный оплачиваемый отпуск с уточненной датой начала отдыха. Заявление также необходимо, если сроки предоставления отпуска изменяются по сравнению с утвержденным графиком отпусков;
- продлять отпуск, в случае временной нетрудоспособности работника и других случаях, предусмотренных законодательством.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.

✓ По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы

одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

- ✓ Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
- ✓ Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
- ✓ Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.
- ✓ Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении).
- ✓ Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
- ✓ В соответствии со ст. 262.2. ТК РФ «Работникам, имеющим троих и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время».
- ✓ В соответствии со ст. 185.1. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
- ✓ Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц указанных в части третьей ст. 185., при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
- ✓ Работники обязаны представлять работодателю справки медицинских организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, если это предусмотрено локальным

нормативным актом.

- ✓ Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.
- ✓ «Работникам, являющимся членами семей мобилизованных граждан, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время».

5.8. Работодатель обязуется возместить работнику материальный ущерб, причиненный в результате незаконного лишения его возможности трудиться (ст.234 ТК РФ).

5.9. «Трудовой процесс в условиях чрезвычайной ситуации либо при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в режиме «повышенной готовности»:

- В случае необходимости осуществления трудового процесса в условиях чрезвычайной ситуации в режиме «повышенной готовности», работодатель имеет право с согласия работников, привлекать к сменной работе, а так же к работе в режиме гибкого рабочего времени работников всех категорий, с учётом требований, установленных ст. 102 Трудового кодекса российской Федерации. В указанных случаях работодатель может организовать сменный режим работы или режим гибкого рабочего времени без возвращения работников к месту постоянного проживания (далее – автономный режим).

- В отделениях сменного режима работы и работы в режиме гибкого рабочего времени продолжительность смены может составлять 8 часов, 12 часов и 24 часа.

При смене 8 часов: начало работы – 8.00, окончание работы – 16.00.

При смене 12 часов: начало работы – 8.00, окончание работы – 20.00.

При смене 24 часа: начало работы – 8.00, окончание работы – 8.00.

Краткие перерывы для отдыха и приёма пищи включаются в рабочее время работников.

Для работников, привлечённых к работе в автономном режиме, вводится суммированный учёт рабочего времени. Учётный период составляет квартал.

Порядок применения суммированного учёта рабочего времени регулируется ст. 104 ТК РФ.

- Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха работников с учётом обеденных перерывов может быть уменьшена до 12 часов. Неиспользованные в этом случае часы ежедневного (междусменного) отдыха, а так же дни еженедельного отдыха суммируются и предоставляются в виде дополнительных свободных от работы дней в течение учётного периода.

- Работникам, выполняющим трудовую функцию в условиях автономного режима работы, сохраняются все гарантии, установленные Трудовым кодексом

Российской Федерации, настоящим Коллективным договором и Правилами внутреннего трудового распорядка ГКСУ СО «Городищенский СРЦ».

6. Материальная помощь, социальные льготы, гарантии и компенсации.

Работодатель обязуется:

- 6.1. Осуществлять предоставление льгот, гарантий и выплаты компенсаций работникам ГКСУ СО «Городищенский СРЦ» согласно трудовому законодательству РФ и иным нормативным актам
 - 6.2. предоставлять работникам выходные дни с сохранением заработной платы в случаях: смерти близкого родственника работника; собственной свадьбы работника или свадьбы его детей - 3 дня, юбилейных дней рождения (50, 55, 60 лет) - 1 день;
 - 6.3. предоставить (при наличии средств) три дополнительных оплачиваемых дней к ежегодному очередному отпуску из фонда экономии заработной платы работникам, которые в течение рабочего года не оставляли работу по причине временной нетрудоспособности и не оформляли отпуск без сохранения заработной платы.
 - 6.4. «Работникам Учреждения, призванным на территории Волгоградской области на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», и работникам являющимся членами семей мобилизованных граждан оказывать материальную помощь в порядке и на условиях, определенных приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской области от 19.04.2016 № 399 «Об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных комитету социальной защиты населения Волгоградской области».
- Членами семей мобилизованного понимаются супруги, родители и дети (в том числе усыновители и усыновленные).

7. Охрана труда и техника безопасности (ОТ и ТБ).

Условия труда.

Работодатель и работники ГКСУ СО «Городищенский СРЦ» обязаны соблюдать требования по ОТ и ТБ.

7.1. Работодатель обязуется:

- ✓ обеспечить безопасность работников при эксплуатации оборудования, применяемых в работе инструментов, сырья и материалов, соответствующих требованиям законодательства о ОТ условия труда на каждом месте;
- ✓ обеспечить обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками норм, правил и инструкций по ОТ и ТБ;

- ✓ принимать необходимые меры по обеспечению сохранения жизни и здоровья работников;
- ✓ обеспечить экологическую безопасность работников учреждения;
- ✓ обеспечить проведение медосмотров работников за счет работодателя;
- ✓ произвести возмещение вреда, причиненного работникам ГКСУ СО «Городищенский СРЦ» (увечие, повреждение здоровья), связанные с исполнением ими трудовых обязанностей при условиях, в объеме и порядке, установленных трудовым законодательством РФ об охране труда, ГК РФ и т.д.;
- ✓ обеспечить проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
- ✓ обеспечить беспрепятственный доступ представителям органов государственного надзора и контроля, комиссии ГКСУ СО «Городищенский СРЦ» и уполномоченному по ОТ для проведения проверок состояния условий и ОТ в Центре, а также для расследования несчастных случаев на производстве.

7.2. Работники обязаны:

- ✓ правильно применять индивидуальные средства защиты и эксплуатировать электроприборы, ручное электрооборудование и т.д.;
- ✓ выполнять все мероприятия по ОТ и ТБ (в том числе проходить инструктажи, обучение, медосмотры);
- ✓ немедленно известить работодателя или непосредственного куратора о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью, как самих работников, так и получателей услуг, находящихся в ГКСУ СО «Городищенский СРЦ»;
- ✓ при заболевании обратиться к врачу, и при необходимости, оформить листок по временной нетрудоспособности.

8. Гарантии.

8.1. Работодатель и сотрудники ГКСУ СО «Городищенский СРЦ» строят свои взаимоотношения на принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в соответствии с Конституцией РФ, трудовым законодательством РФ.

8.2. Работодатель обязуется:

- ✓ контролировать правильность и своевременность выплаты работникам ГКСУ СО «Городищенский СРЦ» пособий по государственному страхованию и оплату больничных листов;
- ✓ организовывать оздоровление детей школьного возраста работников ГКСУ СО «Городищенский СРЦ» на летний период в загородных оздоровительных лагерях;
- ✓ распределить путевки, выделенные по бюджету ФСС, согласно очередности поданных заявлений.

9. Трудовая дисциплина.

Все работники ГКСУ СО «Городищенский СРЦ» обязаны подчиняться работодателю и своему непосредственному куратору, выполнять их приказы и распоряжения, связанные с трудовой деятельностью.

Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать Этический кодекс специалистов.

Запрещается:

- отлучаться в рабочее время в личных целях без разрешения вышестоящего должностного лица;
- использовать имущество, предметы, материалы, принадлежащие ГКСУ СО «Городищенский СРЦ», в личных целях, уносить их с места работы;
- устраивать различные собрания в здании ГКСУ СО «Городищенский СРЦ» для обсуждения личных проблем, влекущих за собой нарушение режима работы, чинить раздор и ссоры в коллективе.

10. Заключительные положения.

10.1. Договор вступает в силу с момента его принятия на общем собрании коллектива и действует в течение 3-х лет.

10.2. В период действия договора стороны должны направлять все усилия по его выполнению и урегулированию возникающих конфликтов, проявляя при этом взаимопонимание и доверие.

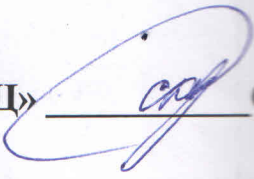
10.3. Стороны, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору, несут ответственность в соответствии с законом.

10.4. Контроль за выполнением условий настоящего Коллективного Договора осуществляется сторонами, его подписавшими.

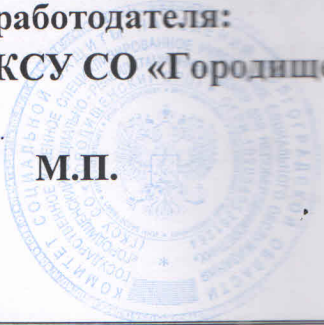
Принят на общем собрании
коллектива ГКСУ СО «Городищенский
социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» 28 июня 2024 года.

Подписан:

со стороны работодателя:

Директор ГКСУ СО «Городищенский СРЦ»  С. Е. Куликова

28.06.2024 г. М.П.



Со стороны
Председателя
«Городищенский СРЦ»

28.06.2024

Приложение

Со стороны трудового коллектива:

Председатель СТК ГКСУ СО
«Городищенский СРЦ»



С. В. Невструева

28.06.2024 г.

Приложение: «Положение о дистанционной работе».

Прошито, пронумеровано и
скреплено 23 листов печатью

Директор ГКСУ СО
«Городищенский СРЦ»

С.Е. Кудинова

